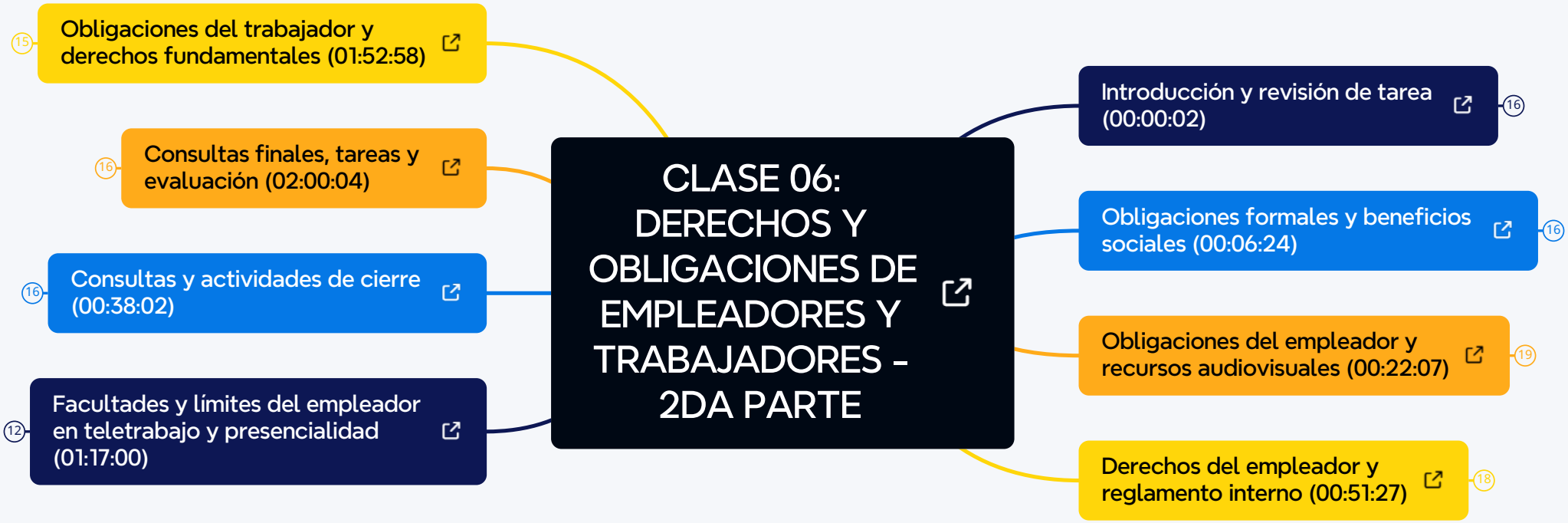
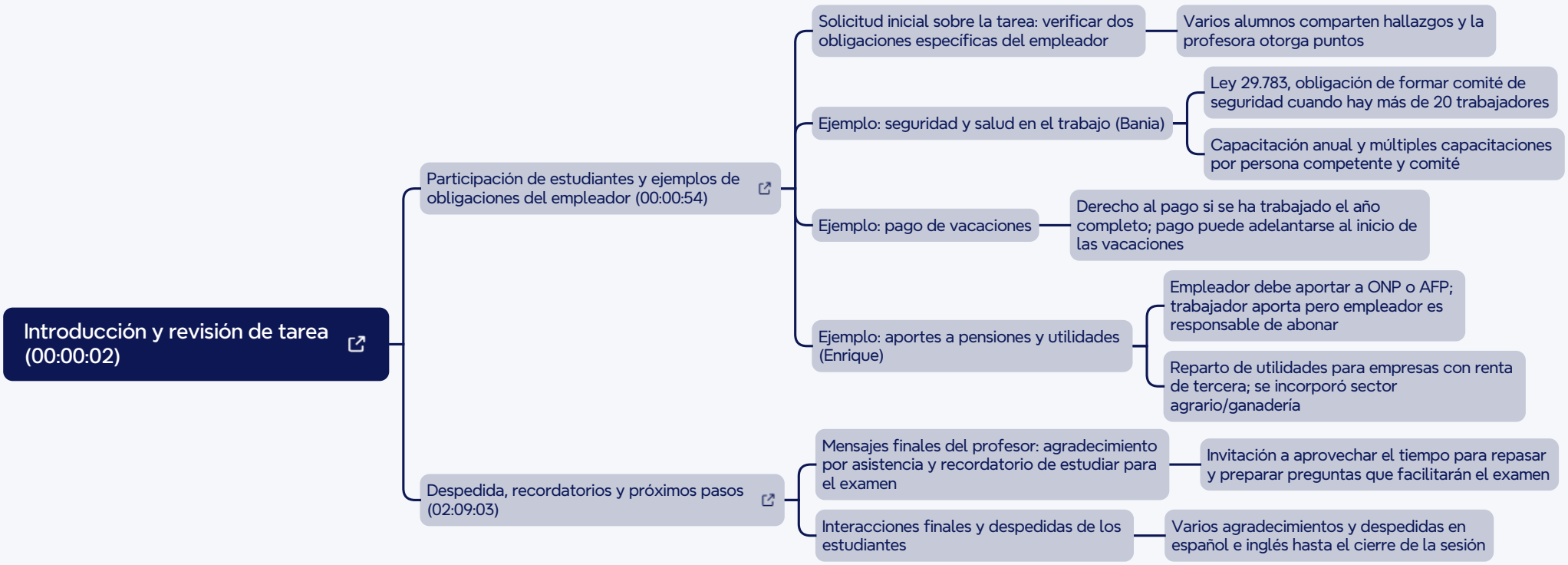
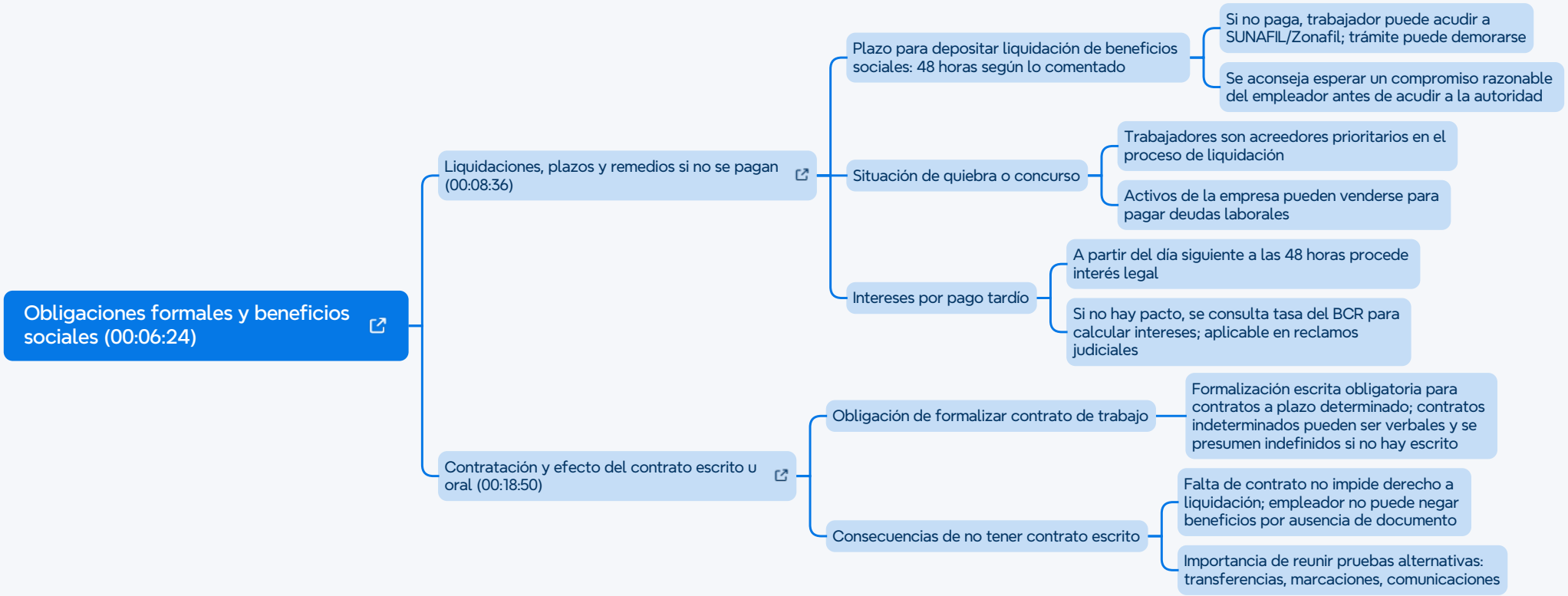
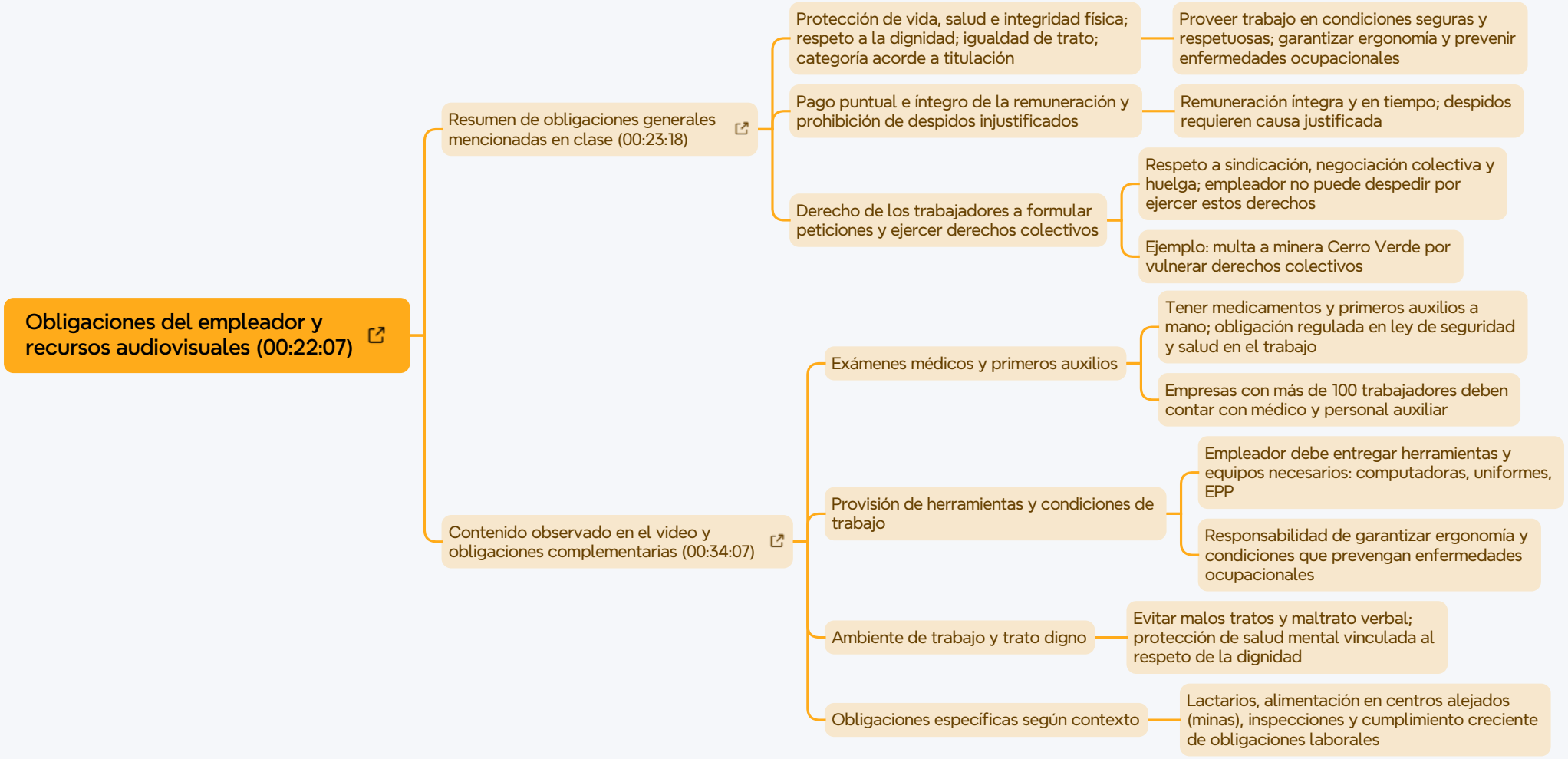
EDU MIN


CLASE 06: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EMPLEADORES Y TRABAJADORES - 2DA PARTE
Introducción y revisión de tarea (00:00:02)
16
Obligaciones formales y beneficios sociales (00:06:24)
16
Obligaciones del empleador y recursos audiovisuales (00:22:07)
19
Derechos del empleador y reglamento interno (00:51:27)
18
Obligaciones del trabajador y derechos fundamentales (01:52:58)
15
Consultas finales, tareas y evaluación (02:00:04)
16
Consultas y actividades de cierre (00:38:02)
16
Facultades y límites del empleador en teletrabajo y presencialidad (01:17:00)
12

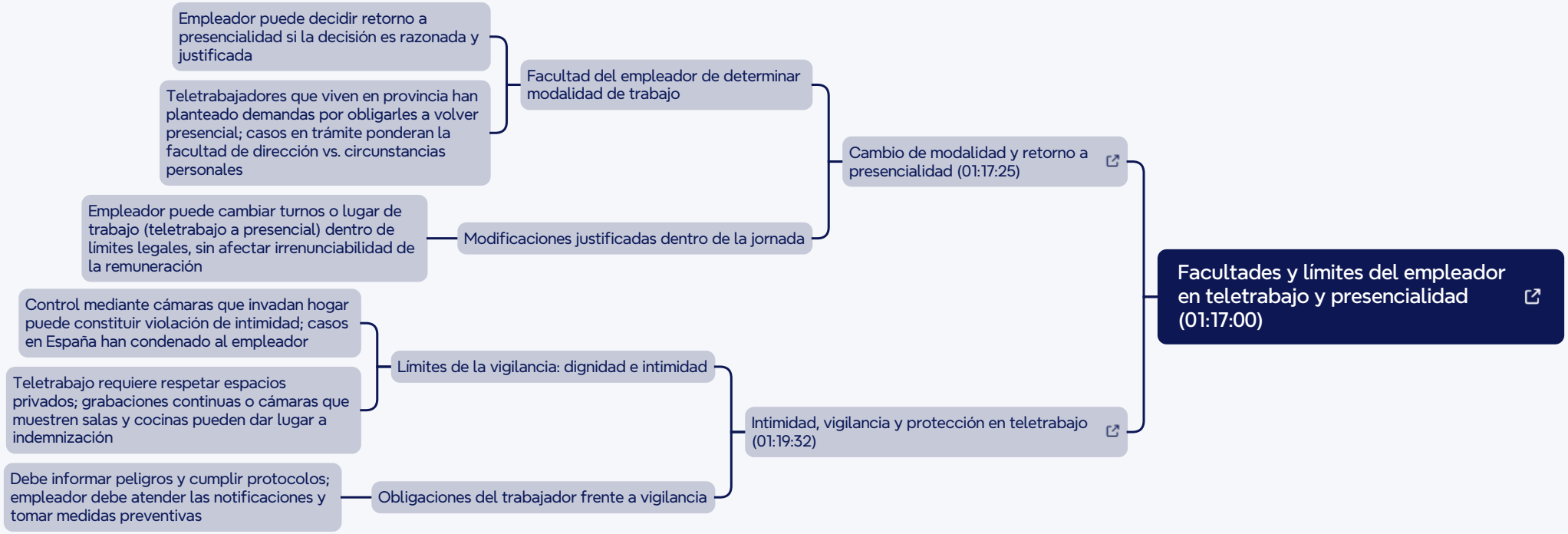

Introducción y revisión de tarea (00:00:02)
Participación de estudiantes y ejemplos de obligaciones del empleador (00:00:54)
Solicitud inicial sobre la tarea: verificar dos obligaciones específicas del empleador
Varios alumnos comparten hallazgos y la profesora otorga puntos
Ejemplo: seguridad y salud en el trabajo (Bania)
Ley 29.783, obligación de formar comité de seguridad cuando hay más de 20 trabajadores
Capacitación anual y múltiples capacitaciones por persona competente y comité
Ejemplo: pago de vacaciones
Derecho al pago si se ha trabajado el año completo; pago puede adelantarse al inicio de las vacaciones
Ejemplo: aportes a pensiones y utilidades (Enrique)
Empleador debe aportar a ONP o AFP; trabajador aporta pero empleador es responsable de abonar
Reparto de utilidades para empresas con renta de tercera; se incorporó sector agrario/ganadería
Despedida, recordatorios y próximos pasos (02:09:03)
Mensajes finales del profesor: agradecimiento por asistencia y recordatorio de estudiar para el examen
Invitación a aprovechar el tiempo para repasar y preparar preguntas que facilitarán el examen
Interacciones finales y despedidas de los estudiantes
Varios agradecimientos y despedidas en español e inglés hasta el cierre de la sesión

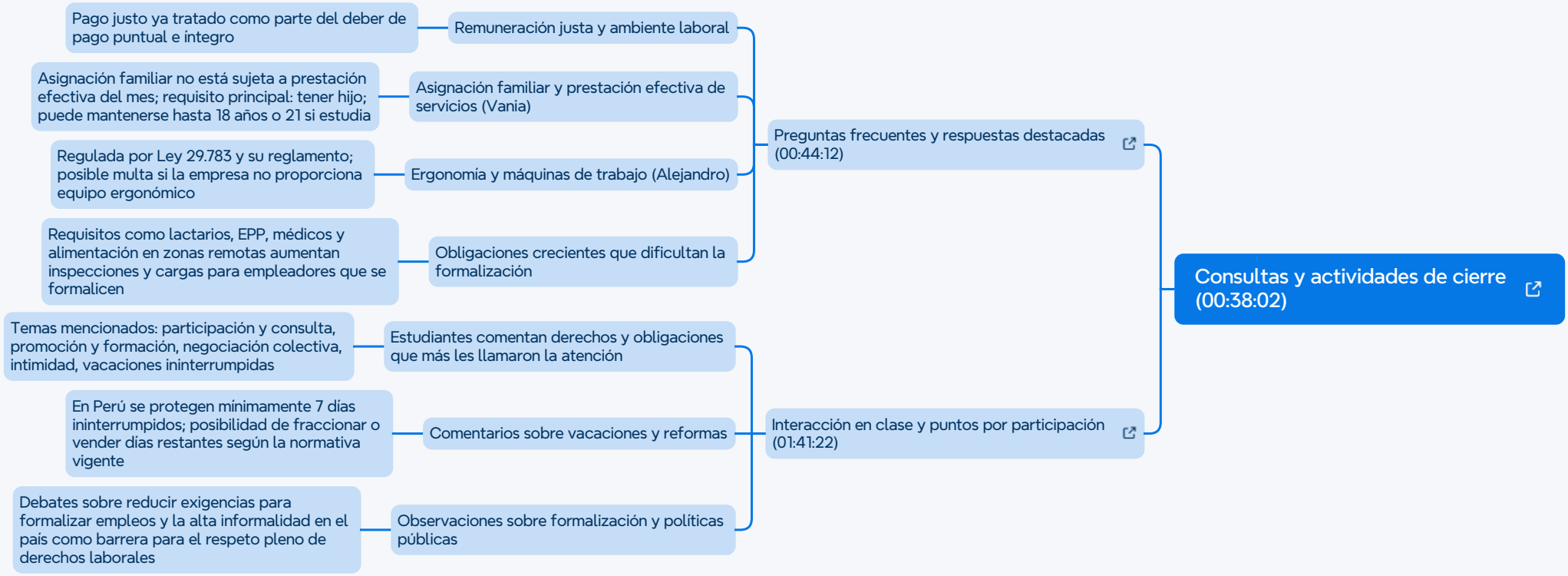

Obligaciones formales y beneficios sociales (00:06:24)
Liquidaciones, plazos y remedios si no se pagan (00:08:36)
Plazo para depositar liquidación de beneficios sociales: 48 horas según lo comentado
Si no paga, trabajador puede acudir a SUNAFIL/Zonafil; trámite puede demorarse
Se aconseja esperar un compromiso razonable del empleador antes de acudir a la autoridad
Situación de quiebra o concurso
Trabajadores son acreedores prioritarios en el proceso de liquidación
Activos de la empresa pueden venderse para pagar deudas laborales
Intereses por pago tardío
A partir del día siguiente a las 48 horas procede interés legal
Si no hay pacto, se consulta tasa del BCR para calcular intereses; aplicable en reclamos judiciales
Contratación y efecto del contrato escrito u oral (00:18:50)
Obligación de formalizar contrato de trabajo
Formalización escrita obligatoria para contratos a plazo determinado; contratos indeterminados pueden ser verbales y se presumen indefinidos si no hay escrito
Consecuencias de no tener contrato escrito
Falta de contrato no impide derecho a liquidación; empleador no puede negar beneficios por ausencia de documento
Importancia de reunir pruebas alternativas: transferencias, marcaciones, comunicaciones

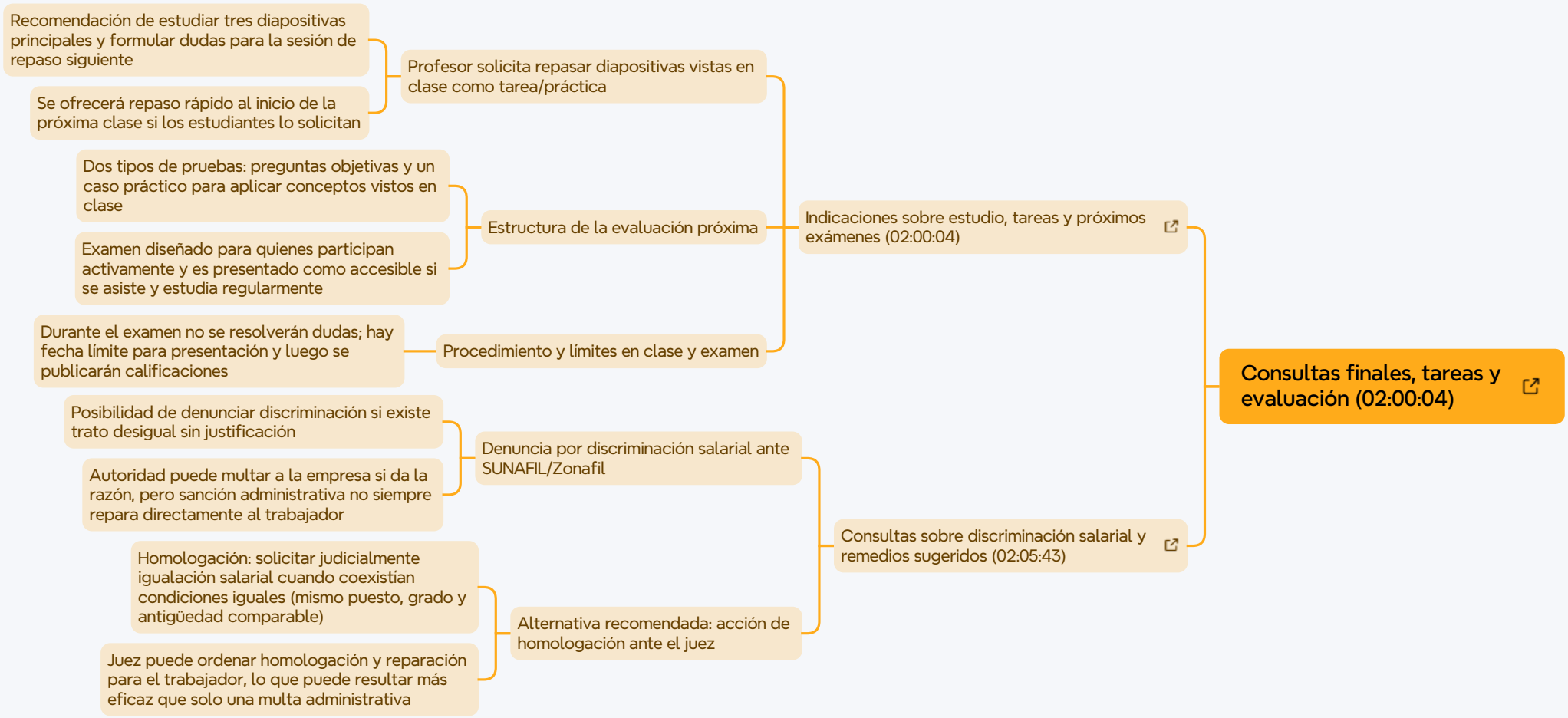

Obligaciones del empleador y recursos audiovisuales (00:22:07)
Resumen de obligaciones generales mencionadas en clase (00:23:18)
Protección de vida, salud e integridad física; respeto a la dignidad; igualdad de trato; categoría acorde a titulación
Proveer trabajo en condiciones seguras y respetuosas; garantizar ergonomía y prevenir enfermedades ocupacionales
Pago puntual e íntegro de la remuneración y prohibición de despidos injustificados
Remuneración íntegra y en tiempo; despidos requieren causa justificada
Derecho de los trabajadores a formular peticiones y ejercer derechos colectivos
Respeto a sindicación, negociación colectiva y huelga; empleador no puede despedir por ejercer estos derechos
Ejemplo: multa a minera Cerro Verde por vulnerar derechos colectivos
Contenido observado en el video y obligaciones complementarias (00:34:07)
Exámenes médicos y primeros auxilios
Tener medicamentos y primeros auxilios a mano; obligación regulada en ley de seguridad y salud en el trabajo
Empresas con más de 100 trabajadores deben contar con médico y personal auxiliar
Provisión de herramientas y condiciones de trabajo
Empleador debe entregar herramientas y equipos necesarios: computadoras, uniformes, EPP
Responsabilidad de garantizar ergonomía y condiciones que prevengan enfermedades ocupacionales
Ambiente de trabajo y trato digno
Evitar malos tratos y maltrato verbal; protección de salud mental vinculada al respeto de la dignidad
Obligaciones específicas según contexto
Lactarios, alimentación en centros alejados (minas), inspecciones y cumplimiento creciente de obligaciones laborales

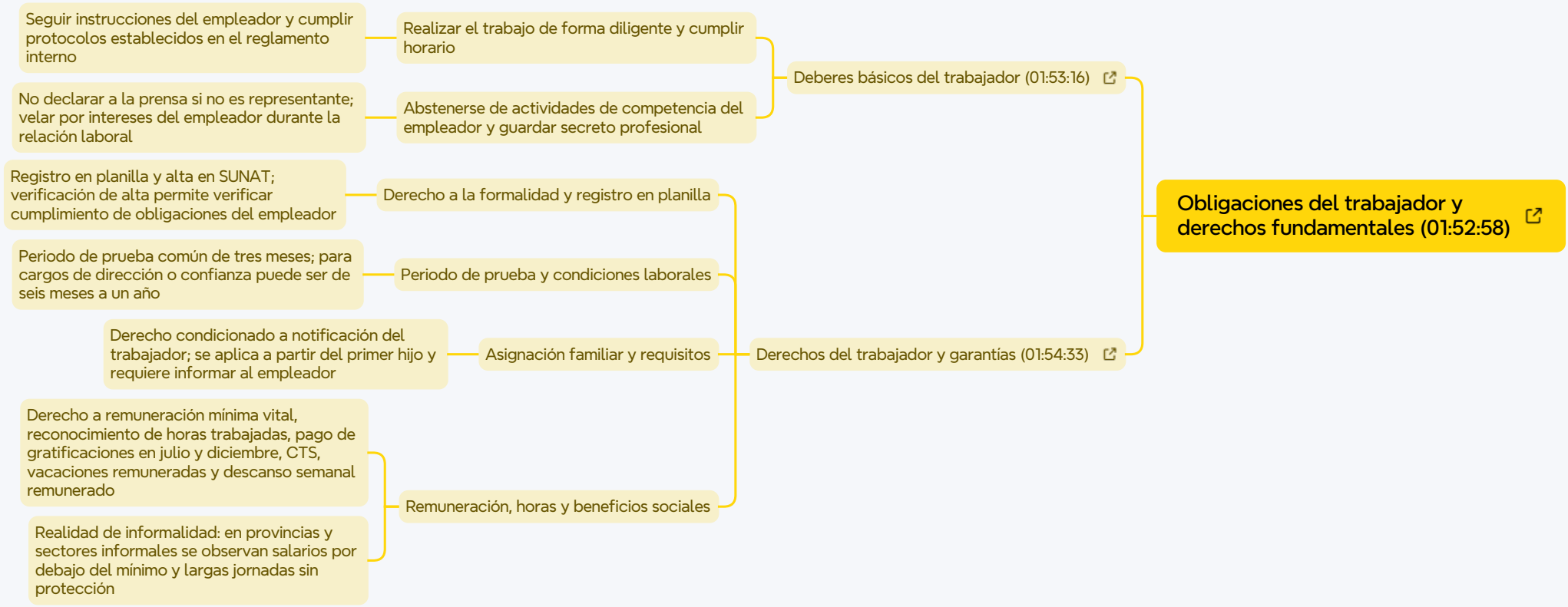
Derechos del empleador y reglamento interno (00:51:27)

- Facultades del empleador: organización, dirección y sanción (00:51:47)
  - Derecho a organizar, dirigir y administrar el trabajo
    - Determina horarios, jornadas, tiempos de refrigerio y organización interna; facultad de modificar condiciones dentro de los límites legales
    - No puede alterar la remuneración de forma unilateral; la remuneración es irrenunciable y pertenece al trabajador
  - Derecho a dictar reglamento interno de trabajo
    - Reglamento: compendio de normas internas que regula comportamientos y sanciones; obligatorio para centros con más de 20 trabajadores
    - Sanciones válidas solo si están previstas en el reglamento; trabajador debe recibir el documento y conocerlo
  - Derecho de sanción ligado a reglamento interno
    - Sanciones deben respetar criterios de razonabilidad y proporcionalidad; trabajador puede oponerse si la regla no está normada
  - Derechos adicionales del empleador
    - Adoptar medidas de vigilancia y control de la labor, conceder permisos y licencias, suspender actividades en casos permitidos por ley
    - Vigilancia y control deben respetar dignidad e intimidad del trabajador; vigilancia invasiva (cámaras en teletrabajo) puede constituir invasión de la intimidad
- Casos ilustrativos sobre reglamento y declaraciones a la prensa (01:00:00)
  - Restricción de quién puede declarar a la prensa
    - Caso: solo gerentes autorizados para declaraciones; trabajador desinformado hizo declaraciones que ocasionaron problemas y fue despedido
    - El despido fue considerado procedente porque el reglamento interno contemplaba esa falta
  - Importancia de conocer el reglamento interno
    - El RIT contiene protocolos, sanciones, procedimientos y es la "biblia" del trabajo; pedir el RIT permite conocer obligaciones y derechos en la empresa


Facultades y límites del empleador en teletrabajo y presencialidad (01:17:00)
Cambio de modalidad y retorno a presencialidad (01:17:25)
Facultad del empleador de determinar modalidad de trabajo
Empleador puede decidir retorno a presencialidad si la decisión es razonada y justificada
Teletrabajadores que viven en provincia han planteado demandas por obligarles a volver presencial; casos en trámite ponderan la facultad de dirección vs. circunstancias personales
Modificaciones justificadas dentro de la jornada
Empleador puede cambiar turnos o lugar de trabajo (teletrabajo a presencial) dentro de límites legales, sin afectar irrenunciabilidad de la remuneración
Intimidad, vigilancia y protección en teletrabajo (01:19:32)
Límites de la vigilancia: dignidad e intimidad
Control mediante cámaras que invadan hogar puede constituir violación de intimidad; casos en España han condenado al empleador
Teletrabajo requiere respetar espacios privados; grabaciones continuas o cámaras que muestren salas y cocinas pueden dar lugar a indemnización
Obligaciones del trabajador frente a vigilancia
Debe informar peligros y cumplir protocolos; empleador debe atender las notificaciones y tomar medidas preventivas


Consultas y actividades de cierre (00:38:02)
Preguntas frecuentes y respuestas destacadas (00:44:12)
Remuneración justa y ambiente laboral
Pago justo ya tratado como parte del deber de pago puntual e íntegro
Asignación familiar y prestación efectiva de servicios (Vania)
Asignación familiar no está sujeta a prestación efectiva del mes; requisito principal: tener hijo; puede mantenerse hasta 18 años o 21 si estudia
Ergonomía y máquinas de trabajo (Alejandro)
Regulada por Ley 29.783 y su reglamento; posible multa si la empresa no proporciona equipo ergonómico
Obligaciones crecientes que dificultan la formalización
Requisitos como lactarios, EPP, médicos y alimentación en zonas remotas aumentan inspecciones y cargas para empleadores que se formalicen
Interacción en clase y puntos por participación (01:41:22)
Estudiantes comentan derechos y obligaciones que más les llamaron la atención
Temas mencionados: participación y consulta, promoción y formación, negociación colectiva, intimidad, vacaciones ininterrumpidas
Comentarios sobre vacaciones y reformas
En Perú se protegen mínimamente 7 días ininterrumpidos; posibilidad de fraccionar o vender días restantes según la normativa vigente
Observaciones sobre formalización y políticas públicas
Debates sobre reducir exigencias para formalizar empleos y la alta informalidad en el país como barrera para el respeto pleno de derechos laborales


Consultas finales, tareas y evaluación (02:00:04)
Indicaciones sobre estudio, tareas y próximos exámenes (02:00:04)
Profesor solicita repasar diapositivas vistas en clase como tarea/práctica
Recomendación de estudiar tres diapositivas principales y formular dudas para la sesión de repaso siguiente
Se ofrecerá repaso rápido al inicio de la próxima clase si los estudiantes lo solicitan
Estructura de la evaluación próxima
Dos tipos de pruebas: preguntas objetivas y un caso práctico para aplicar conceptos vistos en clase
Examen diseñado para quienes participan activamente y es presentado como accesible si se asiste y estudia regularmente
Procedimiento y límites en clase y examen
Durante el examen no se resolverán dudas; hay fecha límite para presentación y luego se publicarán calificaciones
Consultas sobre discriminación salarial y remedios sugeridos (02:05:43)
Denuncia por discriminación salarial ante SUNAFIL/Zonafil
Posibilidad de denunciar discriminación si existe trato desigual sin justificación
Autoridad puede multar a la empresa si da la razón, pero sanción administrativa no siempre repara directamente al trabajador
Alternativa recomendada: acción de homologación ante el juez
Homologación: solicitar judicialmente igualación salarial cuando coexistían condiciones iguales (mismo puesto, grado y antigüedad comparable)
Juez puede ordenar homologación y reparación para el trabajador, lo que puede resultar más eficaz que solo una multa administrativa


Obligaciones del trabajador y derechos fundamentales (01:52:58)
Deberes básicos del trabajador (01:53:16)
Realizar el trabajo de forma diligente y cumplir horario
Seguir instrucciones del empleador y cumplir protocolos establecidos en el reglamento interno
Abstenerse de actividades de competencia del empleador y guardar secreto profesional
No declarar a la prensa si no es representante; velar por intereses del empleador durante la relación laboral
Derechos del trabajador y garantías (01:54:33)
Derecho a la formalidad y registro en planilla
Registro en planilla y alta en SUNAT; verificación de alta permite verificar cumplimiento de obligaciones del empleador
Periodo de prueba y condiciones laborales
Periodo de prueba común de tres meses; para cargos de dirección o confianza puede ser de seis meses a un año
Asignación familiar y requisitos
Derecho condicionado a notificación del trabajador; se aplica a partir del primer hijo y requiere informar al empleador
Remuneración, horas y beneficios sociales
Derecho a remuneración mínima vital, reconocimiento de horas trabajadas, pago de gratificaciones en julio y diciembre, CTS, vacaciones remuneradas y descanso semanal remunerado
Realidad de informalidad: en provincias y sectores informales se observan salarios por debajo del mínimo y largas jornadas sin protección